



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 40 del 02/12/2025

**OGGETTO: SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL BAIANESE – ALTO CLANIS. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **due**, del mese di **dicembre**, alle ore **12:29**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Ordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

| Nominativo             | Ruolo                    | Presente | Assente | Da remoto |
|------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|
| BIANCARDI VINCENZO     | SINDACO                  | Presente |         |           |
| ALAIA ANNA             | VICE SINDACO             | Presente |         |           |
| BIANCARDI DOMENICO     | CONSIGLIERE              | Presente |         |           |
| BIANCARDI GIOVANNI     | CONSIGLIERE              | Presente |         |           |
| CARUSO ANTONIA         | CONSIGLIERE              |          | Assente |           |
| BIANCARDI LUIGI        | CONSIGLIERE              | Presente |         |           |
| LONGOBARDI NICOLETTA   | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | Presente |         |           |
| CERBONE SANTINA        | CONSIGLIERE              | Presente |         |           |
| D'AVANZO MARIA ROSARIA | CONSIGLIERE              | Presente |         |           |
| CACACE CHIARA          | CONSIGLIERE              | Presente |         |           |
| MAIETTA FATIMA         | CONSIGLIERE              | Presente |         | X         |
| Pellegrino Vittoria    | CONSIGLIERE              | Presente |         |           |
| SALAPETE MICHELE       | CONSIGLIERE              |          | Assente |           |

Tot. 11

Tot. 2

**Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi;**

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in virtù di giusto Decreto Sindacale n. 14/2025;

**RICHIAMATO** l'art. 17 del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni del Baianese – Alto Clanis, che stabilisce:

- “1. Il Consiglio dell'Unione ha durata quinquennale ed è composto da n. 18 (diciotto) consiglieri, compreso il Presidente, assicurando la rappresentanza di ogni Comune;*
- 2. Il numero dei rappresentanti per ciascun Comune partecipante è pari a 3 (tre);*
- 3. Ciascun Consiglio Comunale, provvede ad eleggere i propri rappresentanti scegliendoli tra i propri componenti con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze;*
- 4. Non possono essere eletti in seno al Consiglio dell'Unione coloro che rivestono la carica di assessore presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.....”;*

**RILEVATA** la necessità di adempiere alle disposizioni statutarie;

**RILEVATO** anche di verificare preliminarmente l'insussistenza di cause di incompatibilità ed alla convalida dei consiglieri eletti ai sensi dell'art. 17, comma 6 del citato Statuto;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione di C.C. n. 37 del 10.10.2023, con la quale venivano nominati i consiglieri Pasqualina GAGLIONE, Nicoletta LONGOBARDI e l'Avv. Chiara CACACE, quest'ultima per la rappresentanza del gruppo di minoranza;

**ATTESO** che, nelle more, veniva reintegrato il consigliere Avv. Domenico BIANCARDI, in virtù di giusta deliberazione di C.C. n. 23 del 12.09.2024, che espressamente si richiama, con la quale veniva recepita la nota recante protocollo n. 70846 del 09.08.2024 resa dalla Prefettura – U.T.G. di Avellino, Area II, in luogo della consigliera Pasqualina GAGLIONE;

**VALUTATO**, in considerazione di quanto sopra precisato, di sostituire la consigliera Pasqualina GAGLIONE con il consigliere Avv. Domenico BIANCARDI fino alla scadenza naturale del presente mandato amministrativo;

### VISTO

il T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 32;

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni del Baianese – Alto Clanis;

### VISTI

il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Generali e Risorse Umane ex art. 49 T.U.E.L. – D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in assenza del parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in quanto non si prevedono oneri a carico dell'Ente comunale;

**VISTI** gli atti d'Ufficio;

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 - Voti contrari n. 0 - Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

- 1) Di sostituire, per le motivazioni in premessa specificate, l'attuale rappresentante Pasqualina GAGLIONE e di nominare il consigliere subentrante Avv. Domenico BIANCARDI, presso il Consiglio dell'Unione dei Comuni del Baianese - Alto Clanis, giusta disposizione dell'art. 17 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Baianese - Alto Clanis, fino alla scadenza naturale del presente mandato amministrativo;
- 2) Di confermare gli altri propri rappresentanti, giusta deliberazione di C.C. C.C. n. 37 del 10.10.2023;
- 3) Successivamente all'avvenuta nomina, di procedere alla redazione della dichiarazione di incompatibilità con l'espletamento della carica amministrativa;

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 - Voti contrari 0 - Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 28/11/2025

**Il Responsabile del Servizio**

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

f.to Nicoletta Longobardi

**SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Stefania Urciuoli

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/12/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 02/12/2025

**Il Segretario Comunale**

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

**Il Segretario Comunale**

f.to Avv. Stefania Urciuoli